

TÉRMINOS Y CONDICIONES **GUAJIRANET ISP S.A.S.**

Los presentes estatutos establecen las reglas generales para el uso de nuestro sitio web, canales digitales y demás medios dispuestos por GUAJIRANET ISP S.A.S. para informar, atender y facilitar la gestión de nuestros servicios. Nuestro propósito es brindar información clara y facilitar una relación transparente con nuestros usuarios.

1. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS

Al ingresar, navegar o utilizar los canales digitales de GUAJIRANET, el usuario manifiesta que conoce y acepta estos Términos y Condiciones en lo que le resulte aplicable. Cuando se trate de la contratación de un servicio de Internet, además de estos términos serán aplicables las condiciones específicas aceptadas por el usuario en el respectivo contrato de prestación del servicio y las normas que regulan los servicios de comunicaciones en Colombia.

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS

GUAJIRANET ofrece servicios de acceso a Internet y servicios relacionados, sujetos a disponibilidad técnica, cobertura y condiciones comerciales vigentes. La información publicada sobre planes, tarifas, velocidades, promociones, cobertura y características del servicio corresponde a las condiciones informadas al momento de la consulta o contratación.

La información entregada al usuario deberá ser clara, cierta, completa y oportuna, de acuerdo con el régimen de protección de usuarios de servicios de comunicaciones.

3. CONTRATACIÓN

La contratación de un servicio estará sujeta a la disponibilidad técnica y a las condiciones particulares aceptadas por el usuario; antes de contratar, el usuario podrá conocer las principales condiciones del servicio, incluyendo, cuando corresponda, velocidad, tarifa, condiciones de instalación y demás características aplicables.

En ningún caso GUAJIRANET podrá cobrar servicios o condiciones que no hayan sido aceptados por el usuario, de acuerdo con la regulación aplicable.

4. USO ADECUADO DEL SERVICIO

El usuario se compromete a utilizar el servicio de manera responsable y conforme a la legislación colombiana. No está permitido utilizar los servicios, redes, equipos o canales de GUAJIRANET para:

- Actividades fraudulentas o ilícitas.
- Acceder sin autorización a sistemas, redes o información de terceros.
- Generar daños o afectar deliberadamente la prestación del servicio.
- Realizar actividades que comprometan la seguridad de la red.
- Utilizar el servicio para afectar o perjudicar a otros usuarios.

El usuario también deberá hacer un uso adecuado de los equipos que le sean suministrados o instalados para la prestación del servicio.

5. INSTALACIÓN Y SOPORTE

GUAJIRANET realizará las actividades de instalación, mantenimiento y soporte técnico de acuerdo con las condiciones del servicio contratado, además el usuario deberá facilitar el acceso y las condiciones necesarias para realizar las labores técnicas cuando estas sean requeridas. Cuando una instalación o visita técnica no pueda realizarse por causas atribuibles al usuario, se podrá programar una nueva visita de acuerdo con las condiciones del servicio.

6. PAGOS Y FACTURACIÓN

El usuario deberá realizar oportunamente los pagos correspondientes al servicio contratado, de acuerdo con las fechas y condiciones establecidas; a su vez, las facturas reflejarán las condiciones comerciales pactadas y los valores correspondientes a los servicios contratados.

Cuando el usuario utilice plataformas externas para realizar pagos, también estarán sujetas a las condiciones de funcionamiento y seguridad de dichas plataformas.

7. FALLAS, MANTENIMIENTOS E INTERRUPCIONES

GUAJIRANET trabaja para prestar sus servicios de manera continua y con los niveles de calidad establecidos por la regulación aplicable.

Cuando se presenten fallas, mantenimientos, afectaciones técnicas o situaciones externas que puedan afectar temporalmente el servicio, la empresa realizará las acciones necesarias para atenderlas y restablecerlo dentro de las condiciones aplicables, estas situaciones serán gestionadas de acuerdo con el contrato, la regulación vigente y los derechos reconocidos a los usuarios.

8. EQUIPOS

Cuando GUAJIRANET entregue equipos para la prestación del servicio, el usuario deberá utilizarlos adecuadamente y conservarlos en las condiciones correspondientes, la responsabilidad sobre los equipos, su devolución, reposición o cualquier otro aspecto relacionado se determinará de acuerdo con las condiciones informadas y pactadas para cada servicio.

9. PQR Y ATENCIÓN AL USUARIO

GUAJIRANET dispone de canales de atención para recibir solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y demás requerimientos de sus usuarios; los cuales son:

Correo: pqr@guajiranet.com

Teléfono: 320 513 4272

Dirección: Cra. 4 N.º 4-96, Barrio Centro, Albania, La Guajira.

Las solicitudes serán atendidas dentro de los términos establecidos por la legislación y regulación aplicable.

10. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La información personal suministrada por los usuarios será tratada de acuerdo con la legislación colombiana sobre protección de datos personales y con la Política de Tratamiento de Datos Personales de GUAJIRANET ISP S.A.S. Esta política constituye un documento independiente y se encuentra disponible para consulta de los usuarios.

11. CONTENIDOS DEL SITIO WEB

Los textos, logotipos, imágenes, diseños, elementos gráficos y demás contenidos publicados en los canales digitales de GUAJIRANET pertenecen a la empresa o son utilizados legítimamente; su reproducción, modificación, distribución o utilización comercial sin autorización no está permitida, salvo los casos autorizados por la ley.

12. ENLACES Y PLATAFORMAS DE TERCEROS

Algunos canales de GUAJIRANET pueden permitir el acceso a plataformas o servicios de terceros, como herramientas de comunicación, pago o atención.

El uso de dichos servicios estará sujeto también a los términos y condiciones establecidos por sus respectivos proveedores.

13. SEGURIDAD

GUAJIRANET adopta medidas razonables para proteger sus canales, redes y sistemas; el usuario, por su parte, deberá proteger sus claves, contraseñas y demás mecanismos de acceso y evitar compartirlos con terceros y cualquier situación que pueda representar un riesgo para la seguridad del servicio deberá ser informada oportunamente a GUAJIRANET.

14. DERECHOS DEL USUARIO

Los presentes Términos y Condiciones no limitan los derechos reconocidos a los usuarios por la Constitución, la ley, la regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y demás normas aplicables, en particular, el usuario tiene derecho a recibir información clara sobre el servicio, conocer sus tarifas y condiciones, recibir el servicio contratado bajo las condiciones aplicables y presentar las solicitudes o reclamaciones a que haya lugar.

15. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS

GUAJIRANET podrá actualizar estos Términos y Condiciones cuando existan cambios legales, regulatorios, tecnológicos o en la forma de prestación de sus servicios. Las modificaciones no podrán desconocer los derechos del usuario ni alterar unilateralmente las condiciones de un servicio contratado cuando la legislación o el contrato exijan la aceptación del usuario.

16. LEGISLACIÓN APLICABLE

Los presentes Términos y Condiciones se aplican de conformidad con la legislación colombiana y con las disposiciones que regulan la prestación de servicios de comunicaciones y la relación entre los operadores y sus usuarios. Para GUAJIRANET ISP S.A.S., la relación con sus usuarios se encuentra sujeta principalmente a la Ley 1341 de 2009, modificada, entre otras, por la Ley 1978 de 2019, y a la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, especialmente la Resolución CRC 5050 de 2016 y sus modificaciones, que contiene el régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones.

Este régimen aplica expresamente a las relaciones entre los usuarios y los proveedores de servicios de acceso a Internet fijo y móvil, desde la etapa de ofrecimiento del servicio, durante la celebración y ejecución del contrato y hasta su terminación; en consecuencia, GUAJIRANET deberá suministrar a sus usuarios información clara, cierta, completa, oportuna y gratuita, de manera que puedan tomar decisiones informadas sobre los servicios ofrecidos y contratados. Igualmente, se respetarán los principios de libre elección, calidad, información, favorabilidad y demás garantías establecidas en el régimen de protección de usuarios.

Los presentes Términos y Condiciones no podrán interpretarse como una limitación de los derechos reconocidos al usuario por la Constitución, la ley o la regulación de la CRC. En particular, GUAJIRANET no podrá establecer mediante estos términos condiciones que eliminen o limiten responsabilidades legalmente exigibles, restrinjan la libre elección del usuario o impongan obligaciones adicionales que no estén permitidas por la regulación. La regulación vigente establece expresamente esta prohibición.

De igual manera, las condiciones particulares del servicio contratado, tales como plan, tarifa, características del servicio, condiciones de instalación, equipos, facturación, terminación y demás aspectos propios de la relación contractual, deberán sujetarse al contrato de prestación del servicio y al régimen regulatorio aplicable. La CRC ha actualizado los modelos y condiciones de los contratos de servicios de comunicaciones con el propósito de que sean una herramienta clara para que el usuario conozca y haga valer sus derechos; para los asuntos relacionados con protección de datos personales, se aplicarán la Ley 1581 de 2012, sus normas reglamentarias y la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por GUAJIRANET. Esta materia se manejará de acuerdo con dicho documento y no se entenderá modificada por los presentes Términos y Condiciones. De manera complementaria, cuando resulte aplicable, se tendrán en cuenta la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor, el Decreto 1078 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como las demás disposiciones

que regulen la actividad de GUAJIRANET.

GUAJIRANET aplicará siempre las normas que se encuentren vigentes y que resulten obligatorias para la prestación de sus servicios. En caso de que exista una diferencia entre estos Términos y Condiciones y una disposición legal o regulatoria de obligatorio cumplimiento, prevalecerá esta última.

17. CONTACTO

GUAJIRANET ISP S.A.S.

NIT: 901201509-8

Dirección: Cra. 4 N.º 4-96, Barrio Centro

Albania – La Guajira

Teléfono: 320 513 4272

Correo: pqr@guajiranet.com

“Estos Términos y Condiciones entran en vigencia a partir del 8 de octubre de 2026 y serán aplicables a los usuarios que hagan uso de los canales y servicios de GUAJIRANET ISP S.A.S., en los aspectos que correspondan. Su aplicación se realizará de manera armónica con el contrato de prestación del servicio, la legislación colombiana y la regulación vigente expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). GUAJIRANET mantendrá estos términos actualizados frente a los cambios normativos que resulten aplicables, respetando en todo momento los derechos reconocidos a los usuarios. En caso de modificación de la regulación, prevalecerán las disposiciones de obligatorio cumplimiento sobre cualquier condición aquí establecida”.